

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 567/2530

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา

โจทก์

นายบรรจง ดีเหล็ก กับพวก

จำเลย

นายสืบสุข วิสุทธิกุล ทนายจำเลยที่ 1

ถึงที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 62

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 202

ความว่า จำเลยทั้งสามมีความประสงค์ของถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335(7)(8) จำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 2 ปี

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา (อันดับ 68)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยไม่ปรากฏในใบแต่งตั้งทนายให้มี
อำนาจถอนฟ้อง (อันดับ 70,23)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ทนายจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องขอถอนฎีกาแต่ใบแต่ง
ทนายความของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 มิได้ระบุให้ทนายจำเลยมีอำนาจถอนฟ้องได้ด้วย
ทนายจำเลยจึงไม่มีอำนาจถอนฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ทนายจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องขอถอนฎีกาแต่ใบแต่ง
ทนายความของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 มิได้ระบุให้ทนายจำเลยมีอำนาจถอนฟ้องได้ด้วย
ทนายจำเลยจึงไม่มีอำนาจถอนฎีกา ให้ยกคำร้อง

(เสียง ตริวิมล-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จำนง นิยมวิภาต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>